CÓDIGO 13 — BIODIVERSIDAD, SANTUARIOS Y FAUNA

Versión: V1.9
Alineación declarada: Constitución V.37; Código 1 V1.12; Código 2 V1.9; Código 3 V1.10; Código 4 V1.10; Código 5 V1.7; Código 6 V1.9; Código 7 V1.10; Código 8 V1.7; C.1-Annex A V1.7; Código 9 V3.4; Código 10 V1.8; Código 11 V1.6; Código 12 V1.7; Código 14 V1.10; Código 15 V1.12; Código 16 V1.10.

Art. 1 — Objeto, definiciones y naturaleza jurídica

1. El presente Código regula:

   a) la protección de la biodiversidad;

   b) la creación y la gestión de los santuarios ecológicos y de los santuarios de acogida;

   c) la protección de la fauna silvestre y de los polinizadores silvestres;

   d) la definición de los parámetros de bienestar animal en las materias de su competencia;

   e) la protección de los animales domésticos de proximidad.

   La biodiversidad, sus funciones ecológicas y el bienestar animal constituyen condiciones necesarias para la continuidad de la Cesta, la protección de la salud, la gestión del hábitat y la organización del cuidado.

2. A efectos del presente Código, se entiende por:

   a) **biodiversidad**: la variedad de las especies, de las poblaciones, de los ecosistemas, de las interacciones ecológicas y del patrimonio genético presente en un territorio;

   b) **fauna silvestre**: el conjunto de las poblaciones animales que no están gestionadas de forma estable por el ser humano y viven en condiciones de libertad;

   c) **polinizadores silvestres**: abejas silvestres, abejorros, mariposas, sírfidos y otros organismos polinizadores no alojados en las colmenas de custodia previstas en el Código 9;

   d) **santuario ecológico**, en adelante también «santuario»: un área destinada a la protección de la integridad ecológica, al refugio y a la reproducción de las especies y a la libre evolución de los ecosistemas, según el régimen previsto en el presente Código;

   e) **corredor ecológico funcional**: una función biológica de conexión entre hábitats, poblaciones y ecosistemas. La localización, la geometría y las restricciones territoriales del corredor se regulan en el Código 10; los parámetros de su funcionalidad biológica se regulan en el presente Código;

   f) **santuario de acogida**: la Comunidad propia prevista en el artículo 13.4 de la Constitución, en la que viven, con derecho a la vida y al cuidado, los animales salvados de sistemas de explotación, los retirados de la colaboración y aquellos para los que no se dan las condiciones de la convivencia no explotadora;

   g) **animal doméstico de proximidad**: el animal que vive de forma estable con una o más personas en una relación continuada y comparte con ellas el espacio de vida, sin estar destinado a la producción alimentaria ni al trabajo sistemático;

   h) **bienestar animal**: el estado físico y psíquico del animal, evaluado según los dominios de la nutrición, del entorno físico, de la salud, de las interacciones de comportamiento y del estado mental, sobre la base de los indicadores definidos en las STV y Fichas de Bienestar pertinentes.

3. A efectos del reparto de las competencias:

   a) son bienes comunes ecológicos inalienables la fauna silvestre, los polinizadores silvestres, el patrimonio genético silvestre, la función de protección integral propia de los santuarios y los conocimientos esenciales de ecología y bienestar animal;

   b) constituyen funciones ecológicas de relevancia de infraestructura la funcionalidad biológica de los corredores, la conectividad ecológica y la capacidad de polinización silvestre;

   c) siguen siendo bienes comunes territoriales regulados por el Código 10 el suelo, la localización de los corredores, las franjas de protección en cuanto restricciones cartográficas y el catastro territorial.

4. La calificación prevista en el presente artículo no modifica el régimen de propiedad o territorial establecido por los demás Códigos competentes. La fauna silvestre, los polinizadores silvestres y el patrimonio genético silvestre no pueden ser objeto de apropiación exclusiva. Los animales domésticos de proximidad no pueden ser tratados como mercancía ni sometidos a una explotación económica incompatible con su bienestar.

Art. 2 — Principios

1. **No apropiación.** Ninguna especie o población silvestre, ningún patrimonio genético silvestre, nido, madriguera o colmena silvestre puede someterse a propiedad privada exclusiva, patente, título exclusivo o renta, según las modalidades y dentro de los límites establecidos por el presente Código y por los Códigos competentes.
2. **Precaución.** Cuando existen elementos científicos documentados de incertidumbre sobre la compatibilidad de una intervención con la biodiversidad, el bienestar animal o la funcionalidad biológica, se adopta, en el ámbito de las competencias del presente Código, una medida proporcionada e idónea para prevenir o reducir el riesgo. El principio de precaución no transfiere al presente Código competencias atribuidas a los Códigos 6, 8, 9, 10 y 14.
3. **Conexión ecológica federada.** Cada Círculo 1 contribuye a la funcionalidad biológica de los corredores ecológicos. La sola representación cartográfica de un corredor no basta para demostrar su funcionalidad. Los indicadores y los umbrales se definen en la STV Biodiversidad y Corredores, adoptada conjuntamente según las competencias de los Códigos 10 y 13.
4. **Integridad y reversibilidad.** Toda intervención admitida en un santuario o que pueda incidir en la funcionalidad de un corredor debe prever, cuando sea técnicamente aplicable, medidas de restauración ecológica y un plan de reversibilidad. En el ámbito de las competencias del presente Código, la protección de la integridad ecológica constituye un criterio prioritario.
5. **No mercantilización.** Se prohíbe constituir rentas sobre la fauna silvestre, sobre los polinizadores silvestres, sobre la función de polinización silvestre, sobre el acceso a los santuarios en cuanto bienes comunes y sobre las funciones ecológicas esenciales. Las STV y las Fichas de Seguridad esenciales para la protección no pueden someterse a un muro de pago.
6. **Proporcionalidad y minimización.** El seguimiento se admite exclusivamente cuando es necesario para la protección de la biodiversidad, la seguridad ecológica, la verificación del bienestar animal, la evaluación de la función de polinización o la resiliencia ecológica. Los datos se tratan de forma agregada y sin permitir la elaboración de perfiles, según el Código 7, artículo 2.2. Las STV definen los plazos mínimos necesarios de conservación.

Art. 3 — Consejo de Biodiversidad

1. Cada Círculo 1 crea un Consejo de Biodiversidad compuesto por tres a cinco miembros con competencias al menos de nivel L2 o L3 en las disciplinas pertinentes, entre ellas ecología, zoología, botánica, entomología, etología y conservación. Los integrantes se sortean según el artículo 12-bis del Código 3, permanecen en el cargo un año y no pueden ser sorteados de nuevo en el mismo Consejo antes de doce meses desde el fin del mandato.
2. El Consejo de Biodiversidad:

   a) gestiona el Catastro de la Biodiversidad y el inventario de los santuarios, respetando las competencias territoriales del Código 10;

   b) define, dentro de las competencias atribuidas al presente Código, los indicadores de biodiversidad, de funcionalidad biológica de los corredores y de bienestar animal;

   c) elabora y actualiza la STV Biodiversidad, la STV Santuarios de Acogida, la STV Bienestar de los Animales que Colaboran, conjunta con el Código 9, la STV Bienestar Doméstico, la STV Abejas Silvestres y la STV Gestión de la Fauna, e interviene en la STV Polinizadores del Código 9 conforme al artículo 6, apartado 6;

d) redacta y actualiza las Fichas de Bienestar;

e) realiza o coordina la evaluación de incidencia ecológica en los aspectos atribuidos al presente Código;

f) alimenta el Registro de Dependencias regulado por el Código 15;

g) asegura la coordinación técnica con el Consejo de Hábitat y Territorio del Código 10, el Consejo Agroecológico del Código 9, el Consejo de Salud del Código 6, el Consejo de Energía y Agua del Código 8 y el Consejo de Cuidado del Código 12.

3. Los dictámenes obligatorios del Consejo de Biodiversidad previstos en los Códigos 8, 9 y 10, en cuanto al Código 8 solo respecto del artículo 6-bis, apartado 3, y en el presente Código, cuando son negativos, son vinculantes para la protección de los límites ecológicos, conforme al artículo 6.6 de la Constitución y al artículo 8 del Código 3, exclusivamente respecto de los indicadores y los parámetros de biodiversidad, de protección de la fauna silvestre y de funcionalidad biológica atribuidos expresamente al presente Código. Los parámetros de bienestar de los animales que conviven o colaboran con las personas se aprueban con la autorización del apartado 5. Dichos dictámenes no determinan la localización, la geometría, el destino de uso ni la imposición de una restricción territorial, que siguen siendo competencia del Código 10.

4. Los actos técnicos del Consejo de Biodiversidad se adoptan en aplicación de las STV vigentes. Las propuestas discrecionales se adoptan según el método del consenso por ausencia de objeciones motivadas, conforme al Código 3, previa publicación durante al menos setenta y dos horas. La publicación no comprende datos cuya difusión pueda causar perjuicio a las especies o a los sitios protegidos.

5. El Consejo de Biodiversidad es la articulación local de los Círculos de Competencia Biodiversidad y Semillas y Cuidado Animal. Verifica y autoriza la convivencia y la colaboración no explotadoras conforme a los artículos 13.3, 13.3-bis y 13.3-ter de la Constitución. La autorización comprende la aprobación de los parámetros de bienestar de las STV y de las Fichas de Bienestar previstas en el presente Código y en el Código 9: sin la aprobación, la STV o la Ficha no se adopta y la actividad no está autorizada. La aprobación y la denegación son motivadas y pueden impugnarse según el artículo 17 del Código 3; no son dictámenes en el sentido del artículo 8 del Código 3.

Art. 4 — Santuarios ecológicos

1. Cada Círculo 2 crea al menos un santuario por cada tres o cuatro Círculos 1 que lo componen, según la planificación territorial del Código 10. La planificación da preferencia a áreas degradadas susceptibles de regeneración o a áreas seminaturales de elevado valor ecológico. La creación se realiza:

   a) a propuesta del Consejo de Biodiversidad;

   b) previo dictamen obligatorio del Consejo de Hábitat y Territorio;

   c) mediante deliberación de la Asamblea General del Círculo 2 adoptada por mayoría calificada, según las reglas de la Constitución y del Código 3, con el destino de uso del área deliberado por la Asamblea del Círculo 1 en cuyo territorio se encuentra, conforme al artículo 4, apartado 2, del Código 10.

2. El santuario está destinado a la máxima integridad ecológica compatible con las características del área y a la estabilidad de su función de protección. En su interior se prohíbe:

   a) edificar, impermeabilizar el suelo, realizar actividades productivas, cazar, efectuar recolecciones intensivas o extracciones incompatibles con el régimen de protección;

   b) introducir especies exóticas invasoras u organismos modificados genéticamente en el medio silvestre;

   c) utilizar vehículos motorizados, salvo las intervenciones autorizadas por razones de seguridad, conservación o mantenimiento;

   d) producir ruido artificial continuado incompatible con las finalidades de protección;

   e) hacer públicas las coordenadas detalladas de nidos, madrigueras o colmenas silvestres;

f) realizar investigación invasiva sin Ficha de Seguridad vigente y sin autorización del Consejo de Biodiversidad.

3. Se admiten, exclusivamente dentro de los límites de las STV pertinentes:

   a) seguimientos no invasivos;

   b) mantenimiento ligero de los senderos perimetrales;

   c) actividades didácticas no invasivas realizadas desde los márgenes del área;

   d) intervenciones de conservación o de restauración ecológica;

   e) intervenciones necesarias para hacer frente a riesgos para la seguridad.

   Las intervenciones a que se refieren las letras d) y e) requieren la autorización del Consejo de Biodiversidad y, cuando proceda, una Ficha de Seguridad, el registro de la intervención y un plan de reversibilidad o de restauración.

4. El acceso a las áreas interiores del santuario se permite exclusivamente para las actividades admitidas por el apartado 3 y en las condiciones establecidas por las STV correspondientes. No se permite el acceso libre permanente.

5. Cada santuario se inscribe en el catastro territorial federado regulado por el Código 10, artículo 7. El nivel público contiene solo información agregada o, en todo caso, sin coordenadas sensibles. El nivel técnico de detalle es accesible exclusivamente a los Consejos competentes; los accesos se registran y los registros de actividad correspondientes se conservan durante doce meses.

Art. 4-bis — Santuarios de acogida

1. Los animales salvados de sistemas de explotación, los retirados de la colaboración y los presentes en la fecha de adhesión de la Comunidad para los que no se dan las condiciones del artículo 6-bis del Código 9 son acogidos en un santuario de acogida o en una convivencia no explotadora autorizada.

2. Todo animal acogido tiene derecho a la vida y al cuidado y no es transferible, salvo que el traslado sea necesario para su bienestar y esté certificado por una competencia veterinaria L3. Se prohíben el sacrificio, la supresión por conveniencia, la cesión a título oneroso, el empleo en el trabajo y la reproducción con fines de uso.

3. No se hace reproducir a los animales acogidos. Cuando es necesario para su bienestar y para la capacidad de cuidado, la prevención de los nacimientos se realiza con los métodos no lesivos definidos por la STV Santuarios de Acogida.

4. Lo que el animal produce espontáneamente solo puede recogerse en las condiciones del artículo 13.3-ter de la Constitución. No puede constituir un objetivo productivo, programarse en la Cesta ni justificar el aumento del número de animales.

5. Cada Círculo 2 garantiza al menos un santuario de acogida por cada tres o cuatro Círculos 1 que lo componen, dimensionado según los animales censados. El cuidado de los animales acogidos forma parte de la CBO, conforme al artículo 7.2 de la Constitución y al Código 1. El santuario lo sigue el Consejo de Biodiversidad de la Comunidad en cuyo territorio se encuentra o, si la Asamblea General así lo establece, un Consejo compartido conforme al artículo 12-bis, apartado 6-bis, del Código 3.

6. Para cada animal o grupo se lleva una Ficha de Bienestar. La alimentación y la atención veterinaria se aseguran sin comprometer los niveles 1 y 2 de la Cesta humana; la alimentación mínima y la atención urgente siguen el artículo 32, apartado 1-sexies, del Código 1. En caso de escasez de agua se aplica el artículo 10, apartado 8, del Código 9.

7. La eutanasia se admite exclusivamente en las condiciones del artículo 7, apartado 12, en cuanto sean aplicables. En lugar de la Ficha de Bienestar Doméstico se aplica la Ficha de Bienestar del animal acogido prevista en el apartado 6; en lugar de la persona de confianza se informa a las personas que cuidan habitualmente del animal.

8. El acceso de las personas al santuario de acogida se permite para el cuidado, el aprendizaje y la relación, respetando las Fichas de Bienestar.

Art. 5 — Corredores ecológicos y franjas de protección: parámetros biológicos

1. El Código 10 regula la localización, la dimensión cartográfica, la geometría y las restricciones territoriales de los corredores ecológicos y de las franjas de protección, así como el consumo de suelo. El presente Código regula exclusivamente los parámetros biológicos de funcionalidad, los indicadores, los umbrales, los criterios de equivalencia biológica y la evaluación de incidencia en los aspectos de biodiversidad y bienestar animal.
2. El radio territorial mínimo de quinientos metros y la eventual reducción a doscientos metros se regulan en el Código 10, artículo 6. En los aspectos biológicos, la evaluación de la equivalencia funcional considera al menos:
   a) la densidad y la continuidad de las floraciones;
   b) la continuidad de la cubierta vegetal;
   c) la presencia y la continuidad de los hábitats funcionales;
   d) el respeto de la prohibición de tratamientos prevista en el Código 9, artículo 2.4, letra b);
   e) el respeto de las prácticas prohibidas por el Código 9, artículo 6-bis, apartado 5, letra c);
   f) los indicadores biológicos de los polinizadores definidos por la STV.
3. Cuando el Código 10 permite la reducción del radio a doscientos metros, la equivalencia funcional en los aspectos biológicos debe ser certificada por el Consejo de Biodiversidad según la STV Biodiversidad y Corredores conjunta. La certificación se refiere exclusivamente a la funcionalidad biológica y no sustituye la decisión territorial que corresponde al Código 10.
4. Todo plan o intervención que interrumpa un corredor o reduzca una franja de protección se somete a evaluación de incidencia ecológica limitada a los aspectos de biodiversidad, bienestar animal y funcionalidad biológica atribuidos al presente Código. El dictamen del Consejo de Biodiversidad es vinculante dentro de los límites establecidos por el artículo 3, apartado 3.

Art. 5-bis — Gestión de la fauna silvestre y extracción no cruenta

1. En aplicación del artículo 13.4 de la Constitución, la gestión de la fauna silvestre necesaria para la protección de los ecosistemas, de la salud, de los cultivos o de la seguridad de las personas se realiza exclusivamente con métodos no cruentos, en el orden siguiente:
   a) prevención, protección de los cultivos y de los bienes y disuasión no lesiva;
   b) cercados y otras barreras que no hieren a los animales y no interrumpen los corredores ecológicos;
   c) cuando las medidas anteriores no son suficientes, captura sin dolor ni lesiones y traslado a hábitats idóneos, incluidos los santuarios ecológicos.
2. Se prohíben la matanza, la caza, el envenenamiento y todo medio que provoque dolor, lesiones o la muerte del animal.
3. Los métodos, las condiciones y el registro de las intervenciones se definen en la STV Gestión de la Fauna. Toda intervención de la letra c) del apartado 1 la decide el Consejo de Biodiversidad, como articulación del Círculo de Competencia Cuidado Animal, con el dictamen obligatorio del Consejo Agroecológico cuando se refiere a daños a los cultivos y del Consejo de Salud cuando se refiere a riesgos sanitarios. En los santuarios se aplica también el artículo 4, apartado 3.
4. Queda a salvo el artículo 8, apartado 6, para el riesgo grave e inmediato para una persona o un animal. Queda a salvo la defensa frente a un animal que agrede a una persona prevista en el artículo 8-sexies, apartado 8, del Código 14.

Art. 6 — Abejas silvestres y polinizadores silvestres

1. Las poblaciones silvestres de polinizadores constituyen bienes comunes ecológicos protegidos por el presente Código. Las colonias alojadas en las colmenas de custodia se regulan en el artículo 6-bis del Código 9.

2. Se prohíbe la hibridación entre colonias alojadas y poblaciones silvestres cuando, según los indicadores y los umbrales de la STV Abejas Silvestres, provoque o pueda provocar una alteración significativa del patrimonio genético de las poblaciones silvestres locales.

3. Se prohíbe:

    a) destruir intencionadamente nidos de polinizadores silvestres;

    b) extraer miel de colonias silvestres;

    c) utilizar plaguicidas sistémicos, prohibidos en cualquier área por el Código 9, artículo 2, apartado 4, letra b);

    d) realizar actividades incompatibles con la conservación de los hábitats de los polinizadores silvestres.

4. El censo de los polinizadores silvestres se realiza con criterios proporcionados, de forma agregada y sin permitir la elaboración de perfiles. Las coordenadas de sitios sensibles se conservan exclusivamente en el nivel técnico reservado.

5. La STV Abejas Silvestres define al menos:

    a) los indicadores de las poblaciones locales;

    b) los umbrales de alteración genética;

    c) las metodologías de observación y de comprobación;

    d) las medidas de prevención, contención y restauración.

6. Sobre la STV Polinizadores del Código 9, el Consejo de Biodiversidad aprueba los parámetros de bienestar de las colonias, con la autorización del artículo 3, apartado 5, y emite el dictamen obligatorio sobre los parámetros de protección de las poblaciones silvestres y de la biodiversidad; el dictamen negativo es vinculante dentro de los límites del artículo 3, apartado 3.

Art. 7 — Animales que colaboran, animales de asistencia y animales domésticos de proximidad

1. La colaboración de animales en el trabajo ligero se admite exclusivamente en las condiciones del artículo 13.3-bis de la Constitución y del artículo 6-bis, apartado 3, del Código 9. Para cada animal se llevan una Ficha de Bienestar individual, un registro de las horas y una verificación veterinaria periódica; a falta de una Ficha vigente, la colaboración se suspende. El animal retirado de la colaboración permanece en la Comunidad o es acogido conforme al artículo 4-bis.

2. La convivencia con animales domésticos de proximidad se admite como convivencia no explotadora conforme al artículo 13.3 de la Constitución. La verifica y la autoriza el Consejo de Biodiversidad sobre la base de la Ficha de Bienestar Doméstico.

3. Cuando no se dan las condiciones del artículo 13.3 de la Constitución, el Consejo de Biodiversidad propone las medidas necesarias para el bienestar del animal y, si estas no se aplican, la acogida en un santuario conforme al artículo 4-bis, según el apartado 3-bis.

3-bis. Cuando el Cuerpo de Tutela Cívica ha intervenido conforme al artículo 8-ter, apartado 3, del Código 14, o cuando un animal está en peligro grave e inmediato, el Consejo de Biodiversidad puede disponer la acogida provisional del animal en un santuario de acogida o en otra convivencia autorizada, por no más de treinta días. La medida se comunica al Tribunal de Garantía, que la convalida en un plazo de veinticuatro horas junto con la entrada, cuando la ha habido, conforme al artículo 34, apartado 2-bis, del Código 4. La acogida estable del apartado 3 la decide el Tribunal de Garantía, oído el núcleo de convivencia, y es impugnable. Las medidas del presente apartado no permiten entrar en un Círculo 0 fuera de los casos del artículo 5.1, letra a), de la Constitución.

4. El cuidado cotidiano del animal doméstico de proximidad corresponde al núcleo de convivencia. El Círculo 1, y el nivel federado cuando es necesario, garantiza la protección del sistema, la Ficha de Bienestar Doméstico y el balance de los recursos alimentarios según las modalidades previstas en el presente Código y en las STV.

5. El registro público de los animales domésticos de proximidad es agregado, no permite la elaboración de perfiles y solo puede contener, para cada Círculo:

    a) el número de animales;

    b) la especie;

    c) el dato agregado relativo a la esterilización.

    Los eventuales datos individuales necesarios para el cuidado o para las intervenciones sanitarias se conservan por separado, de forma reservada y según las reglas de los Códigos competentes.

6. Se prohíben:

    a) la cría y la reproducción con fines de cesión o de uso;

    b) las mutilaciones efectuadas exclusivamente con fines estéticos;

    c) el abandono;

    d) la cesión a título oneroso. Entre los miembros no se debe ningún reembolso: la alimentación y el cuidado del animal se aseguran según los apartados 4 y 11. En las relaciones con sujetos externos, el reembolso documentado de los gastos efectivos de cuidado del animal se admite solo a través de la Caja común, conforme al artículo 17 del Código 15;

    e) toda gestión incompatible con los parámetros de bienestar establecidos por la Ficha de Bienestar Doméstico.

7. Se permite la acogida gratuita. El registro de la adopción se realiza con modalidades proporcionadas y sin elaboración de perfiles.

8. El núcleo de convivencia asegura al animal espacio adecuado, movimiento, socialización, descanso, cuidados básicos y una alimentación compatible con sus necesidades, según la Ficha de Bienestar Doméstico.

9. La acumulación individual de animales se admite solo dentro de la capacidad de cuidado definida por la Ficha de Bienestar Doméstico. La evaluación considera al menos la especie y el número de animales, el espacio disponible, las condiciones sanitarias, el tiempo disponible y la capacidad efectiva de garantizar el bienestar de cada animal. La superación de la capacidad de cuidado constituye una infracción conforme al artículo 10.

10. No constituye manipulación reproductiva en el sentido de los artículos 13.2 y 13.3, letra c), de la Constitución la prevención no lesiva de los nacimientos del animal doméstico de proximidad, incluida la esterilización, realizada o prescrita por una competencia veterinaria cuando es necesaria para el bienestar del animal o cuando el cuidado de otras crías no podría garantizarse según el apartado 9. La decide el núcleo de convivencia con la competencia veterinaria, se registra en la Ficha de Bienestar Doméstico y no se impone con carácter general. Para los animales acogidos en los santuarios se aplica el artículo 4-bis, apartado 3. En los aspectos sanitarios, zoonóticos o de riesgo colectivo se aplican las competencias, los procedimientos y las garantías del Código 6, incluidas las medidas colectivas admitidas por su artículo 2-bis, apartado 3-bis, y el artículo 8, apartado 7, del presente Código. Toda medida debe respetar criterios de proporcionalidad y temporalidad, garantizar la información de la persona interesada y estar sujeta a reexamen y a las garantías previstas.

11. La alimentación de los animales domésticos de proximidad puede asegurarse mediante recursos compatibles con la Cesta, residuos idóneos o un fondo específico. Dichos recursos no pueden comprometer la Cesta humana de los niveles 1 y 2 y se regulan en la STV Cesta del Código 9. La alimentación mínima y la atención veterinaria urgente siguen el artículo 32, apartado 1-sexies, del Código 1. En caso de escasez de agua se aplica el artículo 10, apartado 8, del Código 9.

12. Se prohíbe la eutanasia por mera conveniencia. Solo se admite en presencia de un sufrimiento irreversible certificado por dos competencias L3, de las cuales al menos una veterinaria, respetando las competencias sanitarias del Código 6 y la Ficha de Bienestar Doméstico. La intervención se documenta y se registra; se informa a la persona de confianza, salvo imposibilidad motivada o urgencia incompatible con el aviso previo.

13. El Consejo de Biodiversidad coordina con el Consejo de Salud los aspectos relativos a las zoonosis y a

la seguridad sanitaria, y con el Consejo de Cuidado los aspectos relativos al apoyo a las personas frágiles que conviven con animales.

14. **Animales de asistencia.** Un animal puede asistir a una persona con discapacidad o fragilidad solo si la actividad es compatible con su carácter, se aprende sin coerción y no compromete su bienestar. El Consejo de Biodiversidad verifica estas condiciones junto con el Consejo de Cuidado. El animal tiene derecho al descanso y al retiro; cuando no puede o no debe seguir asistiendo, se garantiza a la persona una asistencia equivalente según el Código 12.

Art. 8 — Seguridad, medición, formación y derecho de interrupción

1. Las actividades realizadas en un santuario o que se refieren a fauna silvestre, polinizadores silvestres, animales que colaboran, animales acogidos o animales domésticos de proximidad deben estar reguladas por una Ficha de Bienestar vigente y, cuando lo requiere la naturaleza de la actividad, por una Ficha de Seguridad vigente.
2. La Ficha de Seguridad adoptada conforme al presente Código regula los riesgos ecológicos, biológicos y de bienestar animal comprendidos en las competencias del Código 13. La seguridad general de las personas, de las infraestructuras y de las tareas se regula en el Código 14. El Consejo de Biodiversidad emite el dictamen de su competencia sobre los aspectos ecológicos.
3. Los equipos de protección individual y el material necesarios se gestionan según el régimen de los bienes comunes previsto en los Códigos competentes. La falta de un equipo indicado expresamente como esencial en la Ficha de Seguridad conlleva la suspensión de la actividad afectada hasta el restablecimiento de las condiciones de seguridad, según los procedimientos del Código 14.
4. La medición y el seguimiento se admiten exclusivamente para la protección del bienestar animal y de la biodiversidad, para la verificación de las funciones de polinización o para la evaluación de la resiliencia ecológica. Los datos son agregados, no permiten la elaboración de perfiles y se conservan durante el tiempo mínimo necesario, según el Código 7, artículo 2.2, y las STV pertinentes. Quedan a salvo las competencias del Código 6 en materia sanitaria.
5. La formación requerida se organiza como sigue:

   a) nivel L1 para el acceso operativo a los santuarios y para la gestión ordinaria de los animales;

   b) nivel L2 para la gestión avanzada de las actividades determinadas por las STV;

   c) nivel L3 para el diseño y la validación de las STV y de las Fichas de Bienestar, en los casos previstos.
6. Cualquier persona que detecte un riesgo grave e inmediato para la fauna, un animal o una persona puede interrumpir la actividad afectada e informa sin demora a los Consejos competentes. La interrupción efectuada de buena fe para prevenir un daño no puede dar lugar a represalias ni a perjuicios.
7. Para las zoonosis solo se admiten, a propuesta del Consejo de Salud y con la autorización del Consejo de Biodiversidad: la separación o el aislamiento temporal de los animales, en condiciones conformes a la Ficha de Bienestar; los cuidados y las vacunaciones veterinarias; las medidas de higiene de los espacios; la limitación de los contactos y de los desplazamientos. Se prohíbe matar a los animales, salvo la eutanasia de los artículos 4-bis, apartado 7, y 7, apartado 12. Se aplican las garantías de duración y de reexamen del artículo 2-bis del Código 6.

Art. 9 — Registro de Dependencias de la biodiversidad

1. El Consejo de Biodiversidad alimenta el Registro de Dependencias regulado por el Código 15, distinguiendo al menos:

   a) **dependencias ecológicas**, relativas a funciones como la polinización, el control biológico, la fertilidad ecológica o la conectividad, cuando no están suficientemente disponibles o no son sustituibles en la Confederación;

   b) **dependencias de competencias**, relativas a la falta de disponibilidad en la Cuenca de las

competencias L2 o L3 necesarias en materia de biodiversidad, veterinaria, etología o conservación;

c) **dependencias materiales o tecnológicas**, relativas a la falta de disponibilidad de material genético, equipos de seguimiento, instrumentos técnicos o capacidades diagnósticas necesarias para la continuidad de las funciones de protección.

2. Para cada dependencia clasificada como crítica, el Registro indica la persona responsable, el objetivo verificable, las medidas temporales de contención y el plazo final previsto para la superación de la dependencia.

3. El nivel federal realiza al menos una auditoría anual sobre la autonomía ecológica de la Confederación, mediante integrantes L3 independientes sorteados según el artículo 36 del Código 4.

Art. 10 — Prohibiciones, infracciones y garantías

1. Se prohíbe:

a) obtener rentas de la fauna silvestre, de los polinizadores silvestres, de la función de polinización silvestre o de la función de protección de los santuarios;

b) supeditar a pago o a licencia exclusiva el acceso a las STV esenciales para la biodiversidad, el bienestar animal y la protección de las abejas silvestres, así como a las Fichas de Seguridad esenciales;

c) registrar, depositar, reivindicar o mantener patentes o títulos exclusivos sobre el material genético silvestre y sobre el patrimonio genético local calificados como bienes comunes por el artículo 1, apartado 3, letra a), incluidas las razas y las líneas locales cuando forman parte de dicho patrimonio;

d) introducir especies exóticas invasoras u organismos modificados genéticamente en el medio silvestre, así como introducir líneas de abejas o material biológico propietarios de modo que se genere una dependencia crítica según el Código 15 o el Código 9, artículo 6-bis;

e) matar o maltratar a los animales, emplearlos o recoger sus productos fuera de las condiciones del artículo 13 de la Constitución y del artículo 6-bis del Código 9, o tener un número de animales superior a la capacidad de cuidado definida conforme al artículo 7, apartado 9;

f) hacer públicas coordenadas detalladas de nidos, madrigueras o colmenas silvestres;

g) transferir a sujetos externos a la Confederación el control de los santuarios, de los bancos genéticos silvestres o del Catastro de la Biodiversidad.

2. Las infracciones del apartado 1 constituyen infracciones sustanciales. La comprobación, las medidas cautelares, la suspensión o desactivación de las actividades y los remedios se regulan en el Código 4. El Consejo de Biodiversidad documenta los hechos y transmite sus evaluaciones técnicas a los órganos competentes.

3. La persona interesada o quien demuestre un interés calificado puede activar la Garantía según los procedimientos del Código 4 en un plazo de catorce días desde la comunicación de la decisión o desde el conocimiento efectivo de la infracción. El eventual recurso no suspende automáticamente las medidas urgentes necesarias para prevenir un daño grave e inmediato.

Art. 11 — Disposiciones transitorias, coordinación y primacía

1. El presente Código se coordina con:

a) la Constitución, artículos 3.1, 13, 14 y 32;

b) el Código 1, artículos 27 y 32;

c) los Códigos 2, 3, 4, 5 y 6, cada uno en sus respectivas competencias;

d) el Código 7, artículo 2.2, para la red y el tratamiento de los datos;

e) los Códigos 8 y 9 para el agua, la agroecología, los refugios para polinizadores y las necesidades alimentarias;

f) el Código C.1-Annex A para los aspectos de producción de su competencia;

g) los Códigos 10, 12, 14 y 15 para el territorio, el cuidado, la seguridad y el Registro de Dependencias.

2. En un plazo de seis meses desde la entrada en vigor, cada Círculo 1 censa, con modalidades agregadas y que no permiten la elaboración de perfiles:

   a) la fauna silvestre detectada;

   b) los polinizadores silvestres detectados;

   c) los sitios de nidificación conocidos, manteniendo reservadas las coordenadas detalladas;

   d) los suelos que pueden destinarse a la creación de un santuario;

   e) los animales de trabajo y de cría presentes;

   f) el número y las especies de los animales domésticos de proximidad;

   g) las principales dependencias ecológicas y de competencias.

   En ese mismo plazo se activa una versión mínima y provisional del Catastro de la Biodiversidad.

3. En un plazo de doce meses desde la entrada en vigor, cada Círculo 1 activa:

   a) el Consejo de Biodiversidad;

   b) la STV Biodiversidad mínima;

   c) la STV Santuarios de Acogida, la STV Bienestar de los Animales que Colaboran, conjunta con el Código 9, y, en cada Círculo 2, los santuarios de acogida previstos en el artículo 4-bis, apartado 5;

   d) la STV Bienestar Doméstico;

   e) la STV Abejas Silvestres y la STV Gestión de la Fauna;

   f) las Fichas de Seguridad y de Bienestar necesarias;

   g) el nodo de la red federada de la biodiversidad.

   En caso de superposición documentada de las cargas transitorias relativas a los Códigos 9, 10 y 13, la Asamblea puede conceder una prórroga motivada no superior a seis meses. La prórroga va acompañada de un plan vinculante con personas responsables y plazos intermedios y no puede conllevar la interrupción de las funciones esenciales de la Cesta.

4. Las actividades existentes en la fecha de entrada en vigor se someten a verificación de conformidad. El Consejo de Biodiversidad realiza la evaluación técnica y transmite los resultados a los órganos competentes según el Código 4. En caso de no conformidad:

   a) se concede un plazo de adecuación no inferior a treinta días, salvo en los casos de riesgo grave e inmediato;

   b) el plan de adecuación indica las medidas que deben adoptarse, las personas responsables y un plazo final, por regla general no superior a noventa días, salvo imposibilidad técnica documentada;

   c) cuando existe un riesgo grave e inmediato para la biodiversidad o el bienestar animal, pueden adoptarse medidas urgentes proporcionadas según el artículo 7, apartado 3-bis, para los animales y, en los demás casos, según los procedimientos del Código 4;

   d) cuando la adecuación es técnicamente imposible, se inicia el procedimiento de desactivación previsto en el Código 4, acompañado de un plan de sustitución;

   e) si la función afectada garantiza directamente prestaciones de la Cesta de nivel 1 o 2, la desactivación se dispone solo después de la activación de una función sustitutiva conforme, salvo las medidas urgentes necesarias para la seguridad, según los Códigos 4 y 14.

5. En caso de superposición normativa, la primacía opera exclusivamente en el ámbito de la materia atribuida a cada Código:

   a) el Código 13 prevalece sobre los parámetros de bienestar animal, los indicadores de biodiversidad, la funcionalidad biológica de los corredores, los criterios ecológicos de gestión de los santuarios y la evaluación de incidencia en los aspectos de biodiversidad y bienestar;

   b) el Código 10 prevalece sobre el destino de uso, la localización, la geometría de las intervenciones, el catastro territorial y las restricciones territoriales;

   c) el Código 9 prevalece sobre el uso agroecológico, los cultivos, la gestión técnica de los refugios

para polinizadores y las necesidades alimentarias;

d) el Código 8 prevalece sobre la gestión funcional del agua;

e) el Código 6 prevalece sobre los riesgos sanitarios, las zoonosis, la nutrición clínica y la materia farmacéutica;

f) el Código 14 prevalece sobre la seguridad general de las personas, de las infraestructuras y de las tareas.

Ninguna cláusula de primacía transfiere ni absorbe competencias atribuidas a otros Códigos. Los conflictos que no pueden resolverse mediante una interpretación coordinada se someten a los órganos competentes según los procedimientos del ordenamiento; mientras tanto, se adoptan medidas proporcionadas para proteger a las personas, a los animales y las funciones ecológicas afectadas.